



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 del 24/03/2026

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 46 DEL 29.11.2004 E N. 8 DEL 28.04.2022 ED ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		X
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. **12**

Tot. **1**

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

Interviene il Vice Sindaco Anna Alaia, la quale precisa che il nuovo Regolamento è frutto di un serio e proficuo lavoro svolto dalla Commissione tra i componenti di maggioranza ed opposizione.

Inoltre aggiunge che la partecipazione in modalità mista sarà ammessa esclusivamente in presenza di comprovate esigenze di lavoro o altri motivi documentati, allorquando il Consigliere si trovi ad una distanza non inferiore a 100 km dalla sede comunale.

Interviene la Consigliera avv. Chiara Cacace, la quale ringrazia il lavoro svolto dai dipendenti dott. Andrea Vitale e avv. Massimiliano Sorriento per il supporto dato alla Commissione.

La stessa comunica l'uscita dal gruppo Cambia Avella, unitamente alla Consigliera Fatima Maietta, e la formazione di un nuovo gruppo consiliare denominato " Visione Comune" formato da loro medesime.

Prende parola il Consigliere avv. Domenico Biancardi, il quale ringrazia l'Opposizione e in particolare la Consigliera avv. Chiara Cacace per il lavoro svolto insieme nel corso degli anni.

Interviene la Consigliera Fatima Maietta, la quale si associa ai ringraziamenti espressi nei confronti della Consigliera avv. Chiara Cacace.

Infine, prende la parola il Sindaco il quale rappresenta che, alla luce delle dichiarazioni fatte dai suddetti Consiglieri, la compagine consiliare è composta dal gruppo di maggioranza, dal gruppo di opposizione denominato "Visione Comune" e dai Consiglieri autonomi/indipendenti dott.ssa Antonia Caruso e Michele Salapete.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 38 del D.lgs. – T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il funzionamento dei Consigli è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO necessario approvare un nuovo Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale anche al fine di adeguarlo alle nuove esigenze amministrative e alle sopravvenute norme di legge;

CONSIDERATO che è necessario altresì aggiornare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, assicurando, tra l'altro, la rappresentanza delle minoranze;

ACQUISITI agli atti i verbali del 09.03.2026 e del 16.03.2026 dei lavori prodotti dalla Prima Commissione Consiliare Permanente, competente per la materia di cui trattasi;

RITENUTO opportuno quindi revocare la deliberazione di C.C. n. 46 del 29.11.2004 con la quale si approvava il precedente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.04.2022 con cui si approvava il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di Regolamento allegato ai suddetti verbali nonché alla presente proposta (All.1);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Abrogare la deliberazione di C.C. n. 46 del 29.11.2004 con la quale si approvava il precedente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.04.2022 con cui si approvava il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale;
2. Approvare l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (composto da n. 68 di articoli), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All.1);
3. Dare atto che il nuovo regolamento diventerà esecutivo a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito istituzionale dell'Ente comunale, ai sensi di legge;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in ragione della sussistenza dei presupposti d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 20/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to SORRIENTO MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 20/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 24/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli